



Solicitud de cotización COMPRA ÁGIL - Términos de Referencia

Elaboración de Cámaras Secretas Desmontables para Sufragios Dirección Regional de Antofagasta

1. Antecedentes básicos del Servicio Electoral

Razón Social	SERVICIO ELECTORAL
R.U.T.	60.504.000-4
Dirección Regional	Antofagasta
Dirección	Galleguillos Lorca 1451, Antofagasta

2. Objeto de la Contratación

Se requiere la provisión de cuatro (4) Cámaras Secretas Desmontables para Sufragios, destinadas al desarrollo de actividades de formación ciudadana, procesos electorarios estudiantiles, simulaciones electorales y otras actividades institucionales desarrolladas por la Dirección Regional de Antofagasta.

Las cámaras deberán permitir que una persona ingrese a su interior y pueda marcar su preferencia en una cédula electoral en condiciones adecuadas de privacidad, resguardando el secreto del sufragio.

El diseño deberá tomar como referencia una cámara individual de aproximadamente **1,10 metros de ancho, 1,10 metros de profundidad y 1,90 metros de altura**, dimensiones contempladas en el proyecto institucional de referencia.

Cada cámara deberá entregarse completamente terminada, operativa y provista de todos los componentes necesarios para su correcto montaje, desmontaje, utilización, traslado, almacenamiento y reutilización.

3. Descripción del Producto

Cámara Secreta Desmontable para Sufragios

Cantidad requerida

4 unidades completas.

Cada unidad deberá cumplir, como mínimo, con las siguientes características:

3.1. Dimensiones generales

- **Ancho:** aproximadamente 110 cm.
- **Profundidad:** aproximadamente 110 cm.
- **Altura:** aproximadamente 190 cm.
- **Forma:** módulo o cabina individual de planta aproximadamente cuadrada.
- **Uso:** interior.



Se admitirán pequeñas variaciones derivadas del sistema constructivo utilizado, siempre que estas no afecten la estabilidad, funcionalidad, comodidad de uso ni el adecuado resguardo del secreto del sufragio.

4. Estructura.

4.1. Material

La estructura deberá ser fabricada preferentemente en:

- Tubos de PVC de alta resistencia de aproximadamente **32 mm de diámetro**, o
- Material técnicamente equivalente o superior que asegure condiciones similares o mejores de estabilidad, resistencia, durabilidad, transporte y reutilización.

El diseño institucional utilizado como referencia considera tubos y conexiones de PVC de 32 mm.

4.2. Configuración estructural

La estructura deberá estar conformada, como mínimo, por:

- Lateral izquierdo.
- Lateral derecho.
- Elementos o montantes superiores y posteriores destinados a unir ambos laterales.
- Elementos inferiores necesarios para proporcionar estabilidad.
- Conexiones y accesorios requeridos para conformar la estructura completa.

Las uniones podrán efectuarse mediante:

- Conexiones tipo Tee.
- Codos.
- Bujes.
- Coplas.
- Conectores.
- U otros elementos técnicamente equivalentes y compatibles con el material utilizado.

4.3. Sistema desmontable

La cámara deberá ser **desmontable y reutilizable**, permitiendo separar sus principales componentes para facilitar su:

- Transporte.
- Almacenamiento.
- Armado.
- Desarmado.
- Reutilización en diferentes lugares.

El diseño de referencia contempla montantes desmontables destinados precisamente a unir los laterales izquierdo y derecho de la estructura.

Las conexiones que deban permanecer desmontables no deberán ser fijadas permanentemente mediante adhesivo u otro mecanismo que impida su posterior separación.

Aquellas uniones que, por razones de diseño, deban permanecer permanentemente ensambladas podrán incorporar adhesivos u otros sistemas de fijación adecuados.



5. Estabilidad y seguridad de la estructura.

La estructura deberá:

- Mantenerse estable durante su utilización normal.
- Permanecer en posición vertical sin requerir fijaciones permanentes al piso o muro.
- Resistir el montaje y desmontaje reiterado.
- Evitar movimientos excesivos durante su utilización.
- No presentar conexiones sueltas o piezas susceptibles de desprenderse accidentalmente.
- Contar con apoyos o terminaciones apropiadas en los sectores que mantengan contacto con el piso.
- Evitar daños a pisos interiores durante su utilización.

Todos los tubos, conexiones y componentes deberán presentar terminaciones adecuadas.

No se permitirán:

- Bordes cortantes.
- Rebabas.
- Puntas expuestas.
- Aristas peligrosas.
- Elementos que puedan producir lesiones durante el armado, desmontaje o utilización.

El proyecto técnico de referencia considera expresamente el lijado y tratamiento previo de tubos y conexiones para lograr un correcto ensamblaje y terminación.

6. Cobertura perimetral.

Cada Cámara Secreta deberá contar con **una pieza continua de lona o tela envolvente** destinada a cubrir completamente:

1. Lateral izquierdo.
2. Parte posterior.
3. Lateral derecho.

La parte frontal deberá permanecer destinada al acceso y contar con una pieza de tela independiente, conforme a las especificaciones indicadas posteriormente.

La cobertura deberá disponerse de manera equivalente al diseño de referencia, en el cual la estructura queda cubierta en sus laterales y parte posterior.

6.1. Dimensiones de la cobertura envolvente

Considerando las dimensiones aproximadas de la estructura:

- Lateral izquierdo: **110 cm.**
- Parte posterior: **110 cm.**
- Lateral derecho: **110 cm.**

Por tanto:

110 cm + 110 cm + 110 cm = 330 cm de desarrollo horizontal total.

La pieza deberá contar con las siguientes dimensiones útiles terminadas:



- **Ancho o desarrollo horizontal:** aproximadamente **330 cm.**
- **Altura:** aproximadamente **190 cm.**
- **Cantidad por cámara:** 1 unidad.
- **Cantidad total requerida:** 4 unidades.

Las medidas indicadas corresponden a las **dimensiones útiles finales de la pieza confeccionada.**

El proveedor deberá considerar adicionalmente el material necesario para:

- Costuras.
- Refuerzos.
- Terminaciones.
- Sistemas de fijación.

Dichos elementos no deberán reducir las dimensiones útiles requeridas.

7. Material de la cobertura

La cobertura podrá confeccionarse en:

- Lona.
- Poliéster de alta resistencia.
- Tela tipo Oxford.
- Tela sintética de características equivalentes.
- U otro material técnicamente equivalente o superior.

El material deberá ser:

- Resistente.
- Reutilizable.
- Lavable o de fácil limpieza.
- Resistente al uso frecuente.
- Adecuado para montaje y desmontaje reiterado.
- Resistente a desgarros durante condiciones normales de utilización.
- Suficientemente denso para impedir la visualización hacia el interior de la cámara.

El diseño institucional de referencia considera expresamente la utilización de cortinas o lona para efectuar la cobertura de la cámara.

Color: La cobertura deberá ser preferentemente de: **Color azul rey, azul institucional o tonalidad similar**, sujeto a validación de la contraparte técnica.

La tonalidad utilizada deberá ser uniforme en todos los componentes textiles de las cuatro unidades.

8. Cortina frontal tipo puerta.

Cada Cámara Secreta deberá incorporar una **pieza de tela independiente de la cobertura perimetral**, ubicada en el sector frontal y destinada a funcionar como puerta de acceso.

8.1. Dimensiones

Cada puerta deberá tener las siguientes dimensiones útiles aproximadas:



- **Ancho:** 120 cm.
- **Altura:** 190 cm.
- **Cantidad por cámara:** 1 unidad.
- **Cantidad total:** 4 unidades.

La abertura estructural frontal será de aproximadamente 110 cm. El ancho de 120 cm de la cortina permitirá contar con aproximadamente 5 cm adicionales de cobertura a cada costado, reduciendo la posibilidad de generar líneas de visión hacia el interior de la cámara. Las dimensiones señaladas deberán corresponder al tamaño útil de la cortina una vez finalizados sus dobladillos, costuras y terminaciones.

9. Características de la puerta frontal.

La pieza frontal deberá:

- Ser confeccionada en el mismo material de la cobertura perimetral o en un material de características equivalentes.
- Ser completamente opaca.
- Permitir una apertura sencilla para el ingreso y salida de las personas.
- Poseer una caída suficiente para permanecer en posición cerrada cuando no esté siendo desplazada.
- Ser resistente al uso frecuente.
- Ser reutilizable.
- Ser lavable o de fácil limpieza.
- Incorporar costuras y bordes adecuadamente terminados.
- No presentar elementos rígidos, filosos o cortantes.
- Mantener el resguardo visual del interior de la cámara.

La puerta deberá poder desplazarse manualmente sin requerir sistemas mecánicos complejos.

10. Personalización institucional de la puerta frontal.

Cada una de las cuatro cortinas frontales deberá incorporar el **logo institucional del Servicio Electoral de Chile – SERVEL**.

10.1. Ubicación

El elemento gráfico deberá ubicarse:

- En el **centro de la tela frontal**.
- Centrado horizontalmente.
- Centrado visualmente en sentido vertical.
- En orientación vertical.

10.2. Dimensiones

El logo deberá disponerse dentro de un área aproximada de: **25 cm de ancho x 50 cm de alto**.

La aplicación gráfica deberá mantener en todo momento las **proporciones originales del logo institucional**, por lo que no podrá ser deformado, estirado o comprimido para completar forzosamente el área señalada.

10.3. Técnica de aplicación



La personalización podrá realizarse mediante:

- Sublimación.
- Estampado textil.
- Impresión directa sobre tela.
- Pintura especializada para textiles.
- U otra técnica equivalente o superior.

La técnica seleccionada deberá permitir una aplicación:

- Permanente.
- De buena definición.
- Resistente a la manipulación.
- Resistente al roce.
- Resistente a la limpieza y/o lavado normal.
- Resistente a la decoloración prematura.

No se aceptarán aplicaciones que presenten:

- Desprendimientos.
- Agrietamientos.
- Baja definición.
- Distorsión del logo.
- Alteraciones evidentes de sus colores institucionales.

11. Archivo gráfico institucional.

El archivo correspondiente al logo SERVEL será proporcionado por la Dirección Regional de Antofagasta.

El proveedor deberá utilizar exclusivamente el archivo institucional proporcionado, manteniendo:

- Proporciones.
- Diseño.
- Tipografía.
- Composición.
- Colores.
- Características gráficas.

No se deberá reconstruir, reinterpretar ni modificar gráficamente el logo. Previo a efectuar la impresión o personalización definitiva, cuando sea requerido por la contraparte técnica, el proveedor deberá presentar una **muestra o propuesta gráfica digital** que permita verificar:

- Ubicación del logo.
- Tamaño.
- Proporciones.
- Orientación.
- Colores.
- Resultado general de la composición.

La producción definitiva deberá realizarse una vez validada dicha propuesta.



12. Sistema de instalación de las coberturas.

Tanto la cobertura perimetral como la puerta frontal deberán incorporar un sistema adecuado de fijación a la estructura.

Podrán utilizarse:

- Argollas.
- Presillas.
- Cintas.
- Velcro.
- Broches.
- Ganchos.
- Elementos plásticos.
- U otro sistema técnicamente equivalente.

El sistema deberá:

- Permitir instalación sencilla.
- Facilitar el retiro de las telas.
- Resistir montajes y desmontajes reiterados.
- Evitar desprendimientos accidentales.
- No dañar la estructura.
- No dañar las telas.
- Permitir una correcta caída o tensión de la cobertura.
- No incorporar elementos cortantes o peligrosos.

Las zonas de la tela sometidas a mayor esfuerzo deberán contar con los refuerzos necesarios para evitar desgarros prematuros.

13. Terminaciones textiles.

Las cuatro cámaras deberán presentar terminaciones uniformes. Las telas deberán contar con:

- Bordes terminados.
- Dobladillos.
- Costuras firmes.
- Refuerzos en los puntos de fijación.
- Ausencia de hilos sueltos.
- Ausencia de roturas.
- Ausencia de manchas.
- Ausencia de defectos de fabricación.

Las cuatro coberturas perimetrales y las cuatro puertas frontales deberán presentar características equivalentes de:

- Material.
- Color.
- Calidad.
- Terminaciones.
- Confección.

14. Armado y desmontaje.

Cada cámara deberá diseñarse de manera que su montaje y desmontaje pueda efectuarse sin requerir herramientas especializadas.



El proveedor deberá considerar una configuración que permita identificar fácilmente la posición de los distintos componentes.

Cuando resulte necesario para facilitar su montaje, las piezas desmontables deberán venir:

- Identificadas.
- Numeradas.
- Rotuladas.
- Codificadas.
-

La identificación deberá ser durable y no afectar la apariencia ni funcionamiento de la cámara.

15. Instructivo de armado.

Cada cámara deberá contar con un **instructivo simple de armado, desmontaje e instalación de las coberturas**.

El instructivo podrá ser común para las cuatro cámaras, siempre que estas posean el mismo diseño y sistema de montaje. Deberá indicar, como mínimo:

- Identificación de las principales piezas.
- Orden básico de armado.
- Instalación de los laterales.
- Instalación de los montantes.
- Colocación de la cobertura perimetral.
- Colocación de la cortina frontal.
- Procedimiento básico de desmontaje.
- Recomendaciones de almacenamiento.

16. Condiciones de entrega.

El oferente deberá considerar dentro de su propuesta todos los elementos necesarios para entregar cuatro Cámaras Secretas completamente funcionales. La oferta deberá considerar, según corresponda:

- Materiales.
- Tubos.
- Conexiones.
- Accesorios.
- Adhesivos.
- Fabricación.
- Corte.
- Armado.
- Confección textil.
- Cobertura perimetral.
- Cortinas frontales.
- Sistemas de fijación.
- Personalización institucional.
- Impresión, sublimación o estampado.
- Terminaciones.
- Armado de prueba.
- Instructivo.



- Embalaje.
- Traslado.
- Entrega final.

No deberán requerirse adquisiciones adicionales de componentes esenciales para que las cámaras puedan ser utilizadas.

17. Armado de prueba.

Previo a su entrega definitiva, las cámaras deberán haber sido objeto de un armado de prueba, destinado a verificar:

- Compatibilidad entre sus componentes.
- Correcto ensamble.
- Estabilidad.
- Dimensiones generales.
- Correcta instalación de las telas.
- Adecuado funcionamiento de la puerta frontal.
- Correcta ubicación del logo.
- Facilidad de armado y desmontaje.

El producto entregado deberá encontrarse listo para ser utilizado una vez efectuado su montaje.

18. Condiciones del producto

Las cuatro Cámaras Secretas deberán entregarse:

- Nuevas.
- Sin uso.
- Limpias.
- Sin daños.
- Sin deformaciones.
- Sin roturas.
- Sin piezas faltantes.
- Sin defectos de fabricación.
- Con todos sus componentes y accesorios correspondientes.

19. Transporte y almacenamiento

Debido a que las Cámaras Secretas estarán destinadas a su utilización en diferentes actividades y establecimientos, su diseño deberá permitir un traslado y almacenamiento razonable una vez desmontadas.

Los componentes no deberán requerir condiciones especiales de almacenamiento distintas de aquellas propias de productos de PVC y textiles de similares características.

Cuando corresponda, las piezas deberán entregarse debidamente agrupadas, acondicionadas o embaladas para evitar pérdidas o daños durante su almacenamiento.



19. Garantía

Se deberá considerar una **garantía mínima de 3 meses**, contados desde la recepción conforme de los productos.

La garantía deberá cubrir, al menos, defectos atribuibles a:

- Fabricación.
- Materiales.
- Conexiones.
- Ensamblaje.
- Costuras.
- Sistemas de fijación.
- Terminaciones.
- Impresión, estampado o sublimación institucional.

La garantía no comprenderá daños derivados del uso inadecuado del producto.

CANTIDAD TOTAL REQUERIDA

4 cámaras Secretas Desmontables para Sufragios, completamente terminadas y operativas.

Observación técnica: Las especificaciones indicadas corresponden a requerimientos mínimos. Se podrán aceptar soluciones técnicamente equivalentes o superiores respecto de materiales, sistemas de conexión, fijación o confección, siempre que no modifiquen las dimensiones generales requeridas, no disminuyan la estabilidad de la estructura, no afecten su condición desmontable y garanticen adecuadamente la privacidad y secreto del sufragio.

El proveedor que no entregue dichas especificaciones, o bien, cumpla parcialmente quedará automáticamente declarado inadmisibile.

4. Contenido de la oferta propuesta

A su oferta deberá adjuntar los siguientes documentos:

- Proveedor debe adjuntar documento con imágenes y características de servicios requeridos.
- Proveedor debe indicar plazo de entrega en días corridos.

5. Presupuesto

El presupuesto máximo para la adquisición es de \$450.000 I.V.A. incluido.

6. Plazo relación contractual

La relación contractual se efectuará mediante la aceptación de la Orden de Compra por parte del proveedor en Mercado Público, de conformidad con la normativa vigente. La orden



de compra se entenderá aceptada transcurrido 1 día hábil desde su envío por el portal Mercado Público www.mercadopublico.cl.

7. Vigencia de la cotización

La oferta deberá tener una validez mínima de 30 días corridos, contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas en el portal www.mercadopublico.cl.

8. Lugar en que se debe desarrollar el servicio

Los productos deberán ser entregados en Galleguillos Lorca 1451, Antofagasta.

9. Criterios de selección

La evaluación del presente requerimiento se basará en los criterios descritos a continuación:

Criterio	Descripción	Porcentaje
Precio	(precio mínimo ofertado/Precio Oferta) *80	80%
Adjuntar detalles de servicio	Se asignará 20% al proveedor que adjunte detalle de servicio ofertado.	20%
		100%

10. Desempate

En caso de que se produzcan empates en la evaluación de las ofertas, el primer criterio de desempate será la oferta económica, y si aún persiste el empate, se aplicará el criterio del plazo mínimo ofertado, y si aún persiste el empate se elegirá la primera oferta ingresada en el portal.

11. Forma de pago

Los pagos se realizarán dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción conforme de la Factura y el servicio respectivo, según lo establecido en el artículo 133 del reglamento de compras.

Para el pago se deberá adjuntar:

Por parte del proveedor:



- i. Factura.

Por parte del SERVEL:

- i. Orden de compra.
- ii. Certificado de Recepción Conforme.

En concordancia con lo establecido en el artículo 3, de la Ley N° 19.983 y sus modificaciones con la Ley N°21.131, que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura, SERVEL se reserva expresamente el derecho de reclamar en contra del contenido de la factura, dentro de los 8 días corridos siguientes a su recepción, que deberá ser puesto en conocimiento al emisor de la factura, operación que se realiza directamente por la plataforma ACEPTA.

Las facturas electrónicas que correspondan deberán emitirse a nombre de SERVEL, RUT N° 60.504.000-4, éstas deberán ser remitidas, acompañadas de su archivo XML, al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com, con copia a la contraparte técnica designada por el SERVICIO para estos efectos

Previo a cada pago, el proveedor deberá mantener sus datos bancarios actualizados, y debe realizarlo se explica en el siguiente link:
<https://www.youtube.com/watch?v=VDeqEW2T-o4&t=16s>.

12. De la supervisión de la prestación de los servicios

La supervisión técnica estará a cargo de la Valdo Castro Vásquez, Encargado de Administración y Finanzas de la Dirección Regional de Antofagasta y la supervisión administrativa de la relación contractual estará a cargo de la Unidad de Adquisiciones:

La Contraparte Técnica será responsable de:

- Supervisar y controlar el desarrollo de los servicios, velando por el cumplimiento de sus objetivos y plazos acordados.
- Proporcionar la información necesaria a la empresa para la correcta prestación.
- Proponer a la autoridad competente, el término anticipado de la relación contractual.
- Proponer a la autoridad competente, la aplicación de multas por incumplimiento.
- Dar conformidad previa al pago, previa revisión de todos los antecedentes del proveedor.



- Solicitar durante la vigencia del contrato todos los antecedentes relativos a acreditar que el proveedor se encuentren en cumplimiento de las obligaciones laborales y legales con sus trabajadores.

La Contraparte Administrativa será responsable de:

- Mantener disponible los antecedentes de la contratación tanto para el Servicio Electoral, como para el proveedor.
- Realizar los actos administrativos que se deriven de la toma de decisión por parte de la contraparte técnica.

Del supervisor del proveedor:

La empresa deberá designar a uno de sus funcionarios, como Supervisor, que lo representará ante SERVICIO para todos los efectos del servicio, el cual deberá ser informado a SERVEL.

13. Prohibición de cesión del contrato

El proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, sea total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen con ocasión del presente contrato que en definitiva se suscriba, salvo que norma legal especial permita las referidas cesiones. Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos puedan transferirse de acuerdo con las normas de derecho común.

14. Subcontratación

El proveedor podrá subcontratar parcialmente la ejecución de la contratación por un máximo del 30% de esta incluyendo IVA, manteniendo la responsabilidad integral del cumplimiento de las obligaciones que concurra en el transcurso de la contratación, de acuerdo con los artículos de subcontratación de la Ley de Compras (Ley N°19886) y su Reglamento (DS N°661 del 2024).

15. Acuerdo de confidencialidad

Por su participación en esta contratación, el proveedor asume como obligación la de mantener y resguardar la confidencialidad de la información que les sea proporcionada por el SERVEL. Por consiguiente, se deja expresa constancia que todos los documentos e información proporcionada por el proveedor de la que tome conocimiento ésta, con ocasión



de la ejecución del presente servicio, por la naturaleza legal de la misma, tienen el carácter de confidencial y reservada y, por lo tanto, no pueden ser divulgados a terceros en ninguna forma, obligándose por lo tanto el proveedor, a mantener bajo reserva y usar dicha información sólo para los fines previstos, y a no imprimir, transferir, transmitir o grabar mediante cualquier medio, difundir, dar a la publicidad o de cualquiera otra manera divulgar a algún tercero, información confidencial o reservada del SERVEL. La empresa declarará tener conocimiento que "Información Confidencial o Reservada" del SERVEL, significa cualquier documento, material de trabajo, iniciativas, datos o cualquier otro antecedente o información que diga relación ya sea con las operaciones, actos, contratos, negocios, investigaciones o proyectos del SERVEL y, en general, con todas aquellas materias a que se refiere dicha declaración.

A su vez, el PROVEEDOR deberá asegurar el carácter confidencial de toda la información, y otros materiales o datos que el SERVICIO dé a conocer en el curso de la contratación. Así las cosas, deberá proteger la información confidencial, a la que el PROVEEDOR o las personas que trabajen para él, tengan acceso con motivo de la ejecución de los servicios contratados.

17.1 Información Confidencial

Se considera "Información Confidencial", cualquier información obtenida por la EMPRESA desde el SERVICIO, con ocasión de los servicios prestados.

17.2 Protección de la Información Confidencial.

El PROVEEDOR, se obliga a no divulgar o hacer mal uso de la información confidencial que le proporcione el SERVEL, así como a usar la información confidencial, únicamente con el propósito indicado de dar cumplimiento del servicio contratado; obligándose a mantenerla en absoluta reserva e irrestricta confidencialidad.

La EMPRESA, se obliga a proteger la información confidencial del SERVICIO, evitando que ésta se dé a conocer a personas distintas a sus autoridades, funcionarios y empleados que, por requerimientos originados o vinculados con los fines de los servicios contratados, tengan acceso. El PROVEEDOR se obliga además a dar aviso, por escrito y de inmediato al



SERVEL, en caso de que terceros tengan acceso, cometan apropiación indebida, divulgación o uso no autorizados de la información confidencial del SERVICIO.

El PROVEEDOR tiene expresamente prohibido mencionar, copiar, entregar, divulgar, publicar o distribuir a terceros cualquier tipo de información del SERVEL, que se haya intercambiado con motivo de los servicios contratados; incluido los informes que elabore el PROVEEDOR. Sólo bajo consulta y debida autorización escrita por parte del SERVICIO, se podrá entregar información confidencial a un tercero, para aspectos propios de los servicios contratados.

La EMPRESA se obliga a guardar la más estricta confidencialidad, en todo orden de actividades, producto de la ejecución de los servicios contratados.

El PROVEEDOR dará carácter de confidencialidad y tratará como tal, todos los aspectos contemplados en este punto, considerando que el SERVEL ha entregado, otorgado, habilitado acceso, facilitado o dispuesto información en poder de la EMPRESA, para la ejecución de los servicios contratados.

La reserva y confidencialidad se extenderá, más allá de la extinción del presente Convenio, manteniendo su vigencia a través del tiempo.

El PROVEEDOR es responsable de comunicar y de hacer exigibles las obligaciones establecidas en el presente Convenio a sus empleados, dependientes, profesionales, consultores, contratistas, subcontratistas y demás personas que deban tomar, hayan tomado o tengan conocimiento de la información confidencial. En consecuencia, resultará aplicable respecto de dichas personas, todas las obligaciones contenidas en la presente contratación. De igual modo, las obligaciones de confidencialidad, reserva y prohibición de entrega de información, como también las demás estipulaciones, alcanzarán en todas sus partes a los socios de la EMPRESA, a sus sociedades filiales o coligadas, a sus directores, administradores, ejecutivos, asesores legales y contadores, así como a cualquier otra persona que actúe a nombre de dichos socios, sociedades filiales y coligadas, directores, administradores, ejecutivos, asesores legales y contadores.

17.3 Infracción

Si la EMPRESA revela, divulga o libra la información confidencial, dicha conducta será considerada un incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en la presente contratación. En tal caso, el PROVEEDOR será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que cause al SERVICIO, sin perjuicio de las demás responsabilidades



legales y contractuales que deriven de dicho incumplimiento, considerando particularmente la Ley de Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y sus respectivos Reglamentos, también la legislación relativa a Derechos de Autor, la legislación penal aplicable, y la Ley sobre Protección de Datos de Carácter Personal. Se deja constancia que el SERVEL se rige por el principio de transparencia en el ejercicio de la función pública en los términos de la normativa que lo rige, por lo que resolverá las peticiones de información que se formulen sobre antecedentes de la empresa relativos a esta contratación, en los términos establecidos en esa legislación.

Se deja constancia que el SERVICIO se rige por el principio de transparencia en el ejercicio de la función pública en los términos de la normativa que lo rige, por lo que resolverá las peticiones de información que se formulen sobre antecedentes del PROVEEDOR relativos a este proceso de contratación, en los términos establecidos en esa legislación.

La divulgación de cualquier información relativa a la presente adquisición de servicios que se haga de forma previa o posterior a ella será efectuada única y exclusivamente por el SERVICIO o con autorización previa y por escrito de este. Ello, sin perjuicio de la aplicación de los principios de transparencia y publicidad que rigen a la Administración.

El incumplimiento de cualquiera de los términos descritos en el referido acuerdo facultará al SERVEL a entablar las acciones legales que estime pertinentes.

16. Multas

En casos de incumplimientos se aplicarán las multas y sanciones establecidas para este tipo de contrataciones en el portal por parte de la Dirección de Chilecompra, correspondientes a las siguientes:

- Atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles).
La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (iva incluido) por cada día de atraso, con un tope de 15 días.
- Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados determinados en la



solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación.

La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (iva incluido). El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 10 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios.

- Atraso en la entrega del producto o prestación de los servicios luego de solicitada su corrección: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la nueva entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles) una vez transcurridos los 10 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios.

La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (iva incluido) por cada día de atraso, con un tope de 10 días.

Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación (I.V.A incluido), cualquiera sea el periodo de contratación. Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá poner término anticipado a la contratación.

El procedimiento para el cobro de estas multas es el siguiente:

1. El SERVEL notificará la decisión de aplicar multas a través de correo electrónico al proveedor, indicando la causa y el monto de la multa a que da origen el incumplimiento.
2. El proveedor podrá reclamar ante el SERVEL hasta el quinto (5°) día hábil contado desde la notificación.
3. El SERVEL resolverá la reclamación presentada por el proveedor, dentro de un plazo de 30 días, acogiendo los fundamentos presentados, o bien, rechazándolos y cursando la multa respectiva.
4. La aplicación de las multas se realizará administrativamente, se expresarán en pesos chilenos y deberán ser pagadas por el proveedor al SERVEL.
5. El pago debe realizarse en un plazo máximo de 30 días desde la notificación final de la multa
6. El pago se realizará en la Oficina de Tesorería, dependiente de la Unidad de Finanzas de la División de Administración y Finanzas del SERVEL, conforme instrucciones de la respectiva Unidad.



Opciones de pago de multas:

- El Pago deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes de notificada la multa.
- Pago con vale vista nominativo a nombre del Servicio Electoral.
- Pago a través de transferencia en cuenta corriente 9018310 – Giros Globales del Banco Estado, con aviso de la realización del pago de la multa por transferencia electrónica en cuenta corriente.

Si transcurridos treinta (30) días contados desde la notificación de la aplicación de la multa o el rechazo del reclamo realizado por el proveedor y ésta no ha sido pagada, el SERVEL procederá a descontar dicho monto del pago de la respectiva factura.

DECLARACION JURADA

Por el hecho de participar de la presente cotización de compra ágil, la empresa declara el cumplimiento de las siguientes condiciones:

- a) Acepto todas las condiciones descritas en el presente documento como parte integrante de mi propuesta oferta técnico/económica.
- b) No soy ni he sido durante el periodo de un año transcurrido con antelación a la presente declaración, funcionario directivo del organismo contratante y/o comprador, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, o funcionario que participe en procedimientos de contratación del organismo contratante y/o comprador, ni estoy unido(a) a éstos o aquéllos por los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N°18.575 (cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive).
- c) No integro la nómina de personal del organismo contratante y/o comprador, en cualquier calidad jurídica, ni soy contratado a honorarios por el organismo contratante y/o comprador, ni estoy unido(a) a éstos o aquéllos por lo vínculos descritos en el inciso



primero del artículo 35 quáter de la ley N° 19.886 (cónyuge, convivientes civil o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad).

- d) No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por los delitos concursales establecidos en el Código Penal, dentro de los 2 años anteriores al momento de la presentación de la oferta.
- e) No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dentro de los 5 años anteriores, contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada, con la prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la administración, contemplada en el artículo 26, letra d), del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°211, de 1973.
- f) Mi representada no ha sido condenada a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, por los delitos mencionados en la ley N°20.393.
- g) No he sido condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta en el artículo 33 de la ley N°21.595 de Delitos Económicos. En el caso de que mi representada sea una persona jurídica, ya sea que se trate de sociedades, fundaciones o corporaciones, declaro que esta no tiene como socio, accionista, miembro o partícipe con poder para influir en la administración, a personas naturales que hubieren sido condenadas a la citada medida.